



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Angela Coluccio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3739/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi, e vertente

TRA

Parte_1 *Parte_2* in persona del curatore pro tempore, Dott. *Parte_3*, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Avezzana n.6 presso lo studio dell'Avv. Dante Picca che lo rappresenta e difende in virtù di designazione ex art.25 comma 4 L.F. del Curatore del 25.7.2022 e di pedissequo provvedimento di nomina del G.D. Dott. *Per_1* del 14.9.2022

-ATTORE-

E

Controparte_1 - SOCIETÀ *Contr* [...] *Controparte_3* -già *CP_4* Avvocati e Commercialisti –Società tra Professionisti e Responsabilità Limitata, in persona del liquidatore pro tempore, dottor *Controparte_5*, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'Avvocato Gianluca Indaco, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti

-CONVENUTA-

AVV. PIETRO SCIUMÉ e AVV. PIERPAOLO PLATANIA entrambi elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti

-CONVENUTI-

avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67, II comma l.f.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento attore richiedeva: "In via principale e nel merito: -Accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del *Controparte_6* [...] dei pagamenti effettuati dalla *Parte_2* "in bonis" in favore della *Controparte_7* [...] , in persona del legale rappresentante pro-tempore -C.F. *P.IVA_1* -già *Controparte_8* [...]) -come analiticamente e singolarmente specificati ed individuati anche temporalmente nel corpo del presente atto di citazione unitamente alla copiosa documentazione

versata in atti- per l'importo complessivo pari a complessivi € 37.763,32, e/o per la diversa misura accertata in corso di causa, per violazione dell'Art. 161 comma VII Legge Fallimentare e della normativa richiamata. Per l'effetto di quanto sopra: -Condannare la [...] (C.F. [...])

Controparte_7 (C.F. [...]) , in persona del legale rappresentante pro-tempore -già P.IVA_1

Controparte_9 [...]) nonchè gli avvocati Pietro Sciumè (C.F. C.F._1) e Pierpaolo Platania (C.F. C.F._2), in solido tra loro e con la medesima associazione professionale, a corrispondere (restituire) in favore del Parte_4

e per gli effetti dell'Art. 2033 c.c.- l'importo complessivo pari ad € 37.763,32 e/o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali moratori con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti al saldo.- In via subordinata: -Accertare e dichiarare la revocatoria/inefficacia ex Art 67 L.F. nei confronti della massa dei creditori del Fallimento n.44/2020 Parte_2 dei pagamenti effettuati dalla Parte_2 "in bonis"

in favore della Controparte_7 [...] , in persona del legale rappresentante pro-tempore -C.F. P.IVA_1 -già [...]

Controparte_8) - come analiticamente e singolarmente specificati ed individuati anche temporalmente nel corpo del presente atto di citazione unitamente alla copiosa documentazione versata in atti- per l'importo complessivo pari a complessivi € 37.763,32, e/o per la diversa misura accertata in corso di causa, per violazione della normativa richiamata. Per l'effetto di quanto sopra: -Condannare la Controparte_7

[...] (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro-tempore -già [...]

Controparte_9) nonchè gli avvocati Pietro Sciumè (C.F. C.F._1) e Pierpaolo Platania (C.F. C.F._2), in solido tra loro e con la medesima associazione professionale, a corrispondere (restituire) in favore del Parte_5 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2033 c.c.- l'importo complessivo pari ad € 37.763,32 e/o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali moratori con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti al saldo. Con vittoria di spese e compensi del procedimento."

A sostegno della propria domanda rappresentava in fatto:

- che con sentenza del 22.1.2020, il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Fallimentare- dichiarava lo stato di insolvenza della Parte_2 [...] nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Per_1 nonchè curatore il Dott. Pt_3 ;

- che in data 5.9.18 la Parte_2 "in bonis" conferiva agli avvocati Pietro Sciumè, Pierpaolo Platania nonché al Dott. Persona_2 quali soci dello studio " CP_4 -avvocati e commercialisti" con sede in Roma, Via Ofanto n.18, l'incarico professionale avente ad oggetto l'assistenza per l'accesso alla procedura di concordato preventivo ex art.160 L.F., compresa l'assistenza giudiziale ai fini dell'omologazione del

concordato stesso;

- che in virtù del suddetto incarico professionale, in data 11.9.18 la *Parte_2* -assistita dagli avvocati Pietro Sciumè e Pierpaolo Platania- depositava presso il Tribunale di Roma (Sezione Fallimentare) ricorso ex art.161 comma VI L.F. richiedendo di essere ammessa alla procedura di pre-concordato “con riserva di depositare, nel termine che verrà assegnato da codesto Ecc.mo Tribunale, la proposta di concordato, il Piano di cui all’art.161, co.2, lett e) L.F., e la documentazione di cui all’art.161, co.2 e 3, L.F.”;

- che con decreto del 27.9.18 (pubblicato in data 28.9.18), il Tribunale di Roma concedeva alla *Parte_2* termine di 90 giorni per il deposito della proposta di concordato definitiva, nominando quale Commissario Giudiziale il Dott. *Parte_3*, disponendo altresì il deposito della somma di € 5.000,00 su un conto bancario intestato alla società vincolato alla firma del giudice designato;

- che a seguito dell’informativa ex art.173 L.F. depositata dal Commissario Giudiziale, con provvedimento del 7.12.2018 il Tribunale convocava la *Parte_2* dinanzi al Collegio in camera di consiglio per il giorno 9.1.2019, ex artt.161 comma IV e 173 L.F. e a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, con provvedimento del 10.1.19 il Tribunale invitava il Commissario Giudiziale a depositare entro il 15.1.19 una nota informativa sullo “stato di predisposizione del piano ad opera della proponente; la situazione economica della società alla luce dei risultati di periodo conseguiti quantomeno fino al mese di dicembre 2018 – vieppù tenuto conto degli elementi emersi all’udienza del 9.1.2019” (All.7);

- che pertanto in data 22.2.2019 l’attrice oggi in Fallimento provvedeva al deposito della relazione richiesta, per poi procedere in data 24.4.2019 al deposito di istanza di rinuncia alla procedura di Concordato Preventivo;

- che il Tribunale, preso atto della rinuncia operata, confermata all’udienza del 4.6.2019, con provvedimento del 21/22.1.2020 dichiarava estinto il procedimento, provvedendo nel prosieguo alla dichiarazione di insolvenza della *Parte_2* a seguito dell’istanza di fallimento formulata dal Pubblico Ministero;

- che dalle risultanze della documentazione contabile della società fallita, ed in particolare delle fatture passive la curatela accertava che in virtù dell’incarico professionale conferito in data 5.9.18 allo [...]

Controparte_10 ed in pendenza della procedura di pre-concordato ex art.161 comma VI L.F., la *Parte_2* “in bonis” corrispondeva in favore dei suddetti professionisti l’importo complessivo pari ad € 37.763,32 a titolo di acconto sul compenso pattuito, al quale seguiva l’emissione di relative fatture;

- che attesa l’inefficacia e la natura revocabile ex artt.161 VII comma e 67 L.F. dei suddetti pagamenti con comunicazioni pec del 20.5.2022 e 8.6.2022 la curatela richiedeva vanamente all’ *Parte_6* nonché ai predetti professionisti, la restituzione dell’importo di € 37.763,32 nell’interesse della massa dei creditori della procedura concorsuale;

La ricorrente a sostegno delle proprie pretese esponeva in diritto:

- l’inefficacia delle disposizioni di pagamento effettuate dalla

Parte_2 “in bonis” a fronte dell’incarico professionale del 5.9.2018, in quanto non “legalmente” autorizzate ex art 161 comma VII L.;

- che in pendenza della procedura, ovvero dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione ex art.163 L.F, pur conservando l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, il debitore ha facoltà di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Tribunale, nonché gli atti di ordinaria amministrazione, e solo in tal caso i “crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art 111 L.F”;

- la giurisprudenza corrente ha precisato che la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto dipende “dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti su questi”, sottolineando che debbono intendersi atti di straordinaria amministrazione “tutti quegli atti che, considerati con specifico riguardo alla situazione del patrimonio dell’imprenditore, alla proposta e al piano, sono suscettibili di recare pregiudizio, sia pure potenziale, alla massa dei creditori e comunque alla soluzione concordataria e quindi rispetto alla definizione della crisi quale ipotizzata”, ed atti di ordinaria amministrazione quelli che “presentino, concomitantemente, le caratteristiche di oggettiva utilità alla conservazione del patrimonio, valore economico non particolarmente rilevante, anche relativamente al totale del patrimonio stesso e sussistenza di margine di rischio modesto” (Cass. 10.2011 n.21924 -Cass. 20.10.2005 n.20291 -Cass.15.2.2003 n.7546);

- che nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, l’art.168 L.F. “prevede” implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, ravvisando incongruo che ciò che il creditore non possa ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato il principio di parità di trattamento dei creditori;

- che a tale regime deroga il pagamento di debiti che, per loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumono carattere prededucibile e si sottraggono quindi alla regola del concorso, ma ciò può avvenire soltanto per il tramite dell’autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dalle disposizioni sopra richiamate (Cass.24.2.2006 n.4234 -Cass. 3.12.2002 n.17162 -Cass. 28.8.2003 n.9030);

- la revocabilità ex art. 67 L.F. delle disposizioni di pagamento effettuate dalla *Parte_2* “in bonis” a fronte dell’incarico professionale del 5.9.2018, inapplicabilità del beneficio dell’esenzione ex art.67 -lett.g- L.F.;

- che l’art. 67 comma 3 L.F. individua varie fattispecie di esenzioni da revocatoria fallimentare, tra cui quella alla lettera g), avente ad oggetto i “pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso a procedure concorsuali e

di concordato preventivo” come le prestazioni rese dai convenuti in favore della *Parte_2* “in bonis”;

- che l'esenzione condivide la stessa “ratio” posta a fondamento del beneficio ex art.111 comma 2 L.F., che considera crediti prededucibili quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, dove, in linea generale, i crediti sorti “in esecuzione” sono quelli successivi all'atto introduttivo della procedura, mentre quelli “in funzione” sono quelli sorti precedentemente a tale atto iniziale, che dovrebbero beneficiare di un duplice vantaggio, ovvero: -laddove non pagati, potrebbero ottenere la prededuzione del credito; -laddove pagati potrebbero godere della stabilità dell'atto in quanto esente da revocatoria;

- che le Sezioni Unite con la sentenza 31.12.2021 n.42093, affrontando i vari quesiti, hanno enunciato un unico principio di diritto: il credito del professionista relativo a prestazioni anteriori, o successivo alla domanda per accedere al concordato preventivo, è prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento a condizione che la procedura minore sia stata aperta;

- che la Suprema Corte ha chiarito che in difetto di decreto di apertura della procedura, eventuali acconti o pagamenti ottenuti dai professionisti in funzione dell'accesso alla medesima procedura, non beneficiano dell'esenzione da revocatoria fallimentare ex art.67 -lett g) L.F., non potendosi riconoscere la funzionalità automatica senza espresso riferimento all'ammissione al concordato preventivo;

- che l'incarico professionale conferito agli avvocati Pietro Sciumè, Pierpaolo Platania nonché al Dott. *Persona_2* aveva ad oggetto:

- i) assistenza nel periodo preconcorsuale e concorsuale, ivi inclusa l'assistenza legale nei rapporti con il sistema bancario e creditizio in genere; (ii) assistenza nell'accesso alla procedura di concordato preventivo di cui all'art.161 L.F. e s.m.i. ovvero nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, compresa l'inerente assistenza giudiziale ai fini dell'omologazione del concordato stesso; (iii) nel caso di concordato preventivo, consisterà in particolare: a. nella predisposizione del relativo piano e nella presentazione del relativo ricorso al competente ufficio giudiziario; b. nell'assistenza nella predisposizione della documentazione rilevante ai sensi dell'articolo 160 l.f.; (iv) assistenza nella stipula di tutti gli atti necessari ai fini di cui sopra; (v) valutazione degli impatti correlati alle operazioni di cui sopra”;

- le parti pattuivano altresì il compenso spettante all'associazione ed agli Avvocati *CP_4* e Platania nonché al Dott. *Persona_2* nella misura complessiva pari ad € 50.000,00, oltre rimborso spese generali ed oneri previdenziali e fiscali “salvo eventuale integrazione da determinarsi a consuntivo, tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 2 delle Condizioni Generali, al completamento delle attività per cui è conferito incarico”.

- che l'importo era da corrispondersi in favore dei suddetti professionisti con le seguenti modalità:

- (i) quanto ad Euro 10.000,00 all'accettazione del presente incarico;
- (ii) quanto ad Euro 10.000,00 entro 15 giorni dal deposito del decreto del Tribunale di cui agli articoli 162 e 163 della Legge Fallimentare;
- (iii) quanto ad Euro 10.000,00 entro 45 giorni dal deposito del decreto

del Tribunale di cui agli articoli 162 e 163 della Legge Fallimentare;

- (iv) quanto ad Euro 10.000,00 entro 75 giorni dal deposito del decreto del Tribunale di cui agli articoli 162 e 163 della Legge Fallimentare;

- (v) quanto ad Euro 10.000,00 entro 105 giorni dal deposito del decreto del Tribunale di cui agli articoli 162 e 163 della Legge Fallimentare;

- (vi) quanto al saldo ed all'eventuale conguaglio alla chiusura della procedura;

- che la *Parte_2* "in bonis" effettuava i seguenti pagamenti:

- i) quanto ad € 6.145,60 giusta fattura n. 402 del 14.9.2018 (All.11) (eseguito con bonifico del 13.9.18 – All.12)

- ii) quanto ad € 6.145,60 giusta fattura n. 491 del 22.10.2018 (All.13)

- (eseguito con bonifico del 19.10.18 – All.14)

- iii) quanto ad € 12.736,06 giusta fattura n. 74 del 15.5.2019 (All.15;

- (eseguito con bonifico del 6.5.2019 – All.16)

- iv) quanto ad € 12.736,06 giusta fattura n. 84 del 25.2.2019 (All.17) (eseguito con bonifico del 22.2.2019 – All.18).

- che i suindicati pagamenti venivano effettuati dalla *Parte_2* "in bonis" successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (11.9.2018) ed in funzione dell'accesso alla medesima procedura, con violazione della tempistica/scadenza convenuta (ad eccezione del primo pagamento) e senza alcuna autorizzazione da parte del Tribunale ex art.161 comma VII L.F.;

- che in ordine alla legittimazione passiva dei singoli professionisti convenuti, la costante giurisprudenza rinvenuta in materia di responsabilità nell'ambito delle associazioni professionali, prevede che oltre all'associazione professionale debbano essere chiamati a rispondere anche i professionisti incaricati per l'espletamento del mandato ricevuto, ravvisando che l'associazione non si configura come un centro autonomo di interessi, dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, non assumendo la titolarità del rapporto instaurato con il cliente in sostituzione dei singoli associati;

- che da ciò deriva che la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni verso terzi gravi anche nei confronti dei singoli associati ai quali sia stato conferito l'incarico, beneficiando questi ultimi unicamente del beneficio della preventiva escussione;

- che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che "l'attività professionale per il cui svolgimento è necessario un titolo abilitativo, è caratterizzata, quanto al rapporto con il committente, dall'intuitus personae" e per tale ragione "l'associazione tra professionisti, legittimamente attuata per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non comporta il trasferimento all'associazione professionale della titolarità del rapporto di prestazione d'opera, che resta di esclusiva pertinenza del professionista investito", con ogni conseguenza in caso di responsabilità (Cass. 26.7.2017 n.18393- Cass. 10.12.2008 n.28957);

- che ne discende pertanto la legittimazione passiva di tutti i soggetti convenuti in ordine alla domanda giudiziale esperita nel presente giudizio.

Costituitasi in giudizio la

Controparte_11

[...]

(già

Controparte_8

e

Controparte_12)
 richiedeva: “a) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_11
 [...] (già [...]) e,
 Controparte_13) e,
 per l’effetto, rigettare perché infondata in fatto e in diritto la domanda avanzata dal Parte_1 Parte_7 Parte_2 b) in via subordinata e nel merito, rigettare perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, la domanda avanzata dal Parte_8
 [...] c) con vittoria di spese, competenze e onorari.”
 A sostegno della propria domanda la suddetta società eccepiva:
 - il difetto di legittimazione passiva della società convenuta poiché la CP_7 (C.F. P.IVA_1 - già [...]) a differenza di quanto
 Controparte_13) erroneamente “sostiene” l’attore, non ha difatti mai sottoscritto alcun accordo professionale con la Parte_2 né ha mai ricevuto somme dalla stessa Parte_2 ;
 - che invero, il conferimento dell’incarico da parte della Parte_2 è avvenuto in favore dell Parte_9
 [...] (C.F. P.IVA_2) tant’è vero che la CP_7
 (C.F. P.IVA_1 - già Controparte_13
 [...]) è stata costituita in data 30 ottobre 2018, successivamente, pertanto, al conferimento dell’incarico avvenuto in data 5 settembre 2018;
 - l’inapplicabilità dell’art. 67 l.f. – conseguente infondatezza della domanda attorea fini della revocatoria fallimentare il curatore deve prendere in considerazione solo quella parte dell’attività del debitore (pagamenti, contratti, atti e costituzione di garanzie) compiuta in un periodo che la legge considera “sospetto” e che corrisponde ad un lasso di tempo che precede la data della sentenza dichiarativa di fallimento;
 - che per effetto del d.l. n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, i termini a ritroso per l’esercizio dell’azione revocatoria sono stati dimezzati e portati a due anni per gli atti a titolo gratuito, ad un anno per gli atti anormali ed a sei mesi per gli atti normali;
 - che Parte_1 ha richiesto revocarsi, ex art 67, comma 2, l.f., i pagamenti per complessivi euro 37.763,32 effettuati dalla Parte_2 in favore, come detto, non della CP_7 ma dell’ [...] Parte_9 legale e tributario, tra la data del 13 settembre 2018 e la data del 22 febbraio 2019 (in particolare 13 settembre 2018; 19 ottobre 2018; 6 maggio 2019; 22 febbraio 2019), a fronte di un fallimento dichiarato in data 22 gennaio 2020;
 - che “è” evidente, dunque, che non ricorre il presupposto temporale della revocatoria, essendo documentalmente provato che i pagamenti effettuati dalla Parte_2 nei confronti dell [...] Parte_9 , sono stati tutti disposti precedentemente al semestre sospetto;
 - l’inapplicabilità dell’art. 2033 c.c. - conseguente infondatezza della domanda attorea poiché i presupposti dell’azione di cui all’art. 2033 c.c. sono costituiti dall’esecuzione di una prestazione da parte del solvens e

dal suo carattere non dovuto in ragione dell'invalidità del vincolo obbligatorio o della sua inesistenza;

- che nella prima ipotesi, l'attore ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido e nella seconda ipotesi ha unicamente l'onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi vincolo sotteso al pagamento, essendone impossibile la prova positiva, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass., n. 19902/2015);

- che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. n. 30713/2018);

- che il testo dell'art. 2033 parla, infatti, dell'esecuzione di un pagamento "non dovuto" infatti, il fondamento della ripetizione dell'indebito consiste nell'assenza di un rapporto giuridico tra le parti, trovando il diritto di ripetere la prestazione ex art. 2033 c.c., la sua giustificazione nell'inesistenza della ragion d'essere del dovere della prestazione, nel difetto, cioè della causa dell'obbligazione di pagare o perché il vincolo non è mai sorto, o perché esso è venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (cfr. Cass. 13207/13);

- che "risulta" documentalmente provato che i pagamenti effettuati dalla *Parte_2* in favore, come detto, non della *CP_7* ma dell'*Parte_9* – Studio legale e tributario, sono avvenuti, invece, in adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa *Parte_2* con il conferimento dell'incarico professionale del 5 settembre 2018.

Costituitisi in giudizio anche l'Avvocato Pietro Sciumé e Avvocato Pierpaolo Platania richiedevano: "a) in via preliminare accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, il difetto di legittimazione passiva degli avvocati Pietro Sciumé e Pierpaolo Platania, e conseguentemente rigettare la domanda avanzata dal *Parte_8*

b) nel merito, anche se in via subordinata, rigettare perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, la domanda avanzata dal *Parte_8* c) con vittoria di spese, competenze e onorari."

I suddetti convenuti a sostegno delle proprie ragioni deducevano:

- che la *CP_7* (C.F. *P.IVA_1* – già [...]) *Controparte_13*), a differenza di quanto erroneamente sostiene l'attore, non ha mai sottoscritto alcun accordo professionale con la *Parte_2* né ha mai ricevuto somme dalla stessa *Parte_2* ;

- che risulta pacifico che tutti i pagamenti effettuati dalla *Parte_2* venivano effettuati alla *Parte_9* - C.F. *P.IVA_2* e che, conseguentemente, nessun pagamento veniva effettuato in favore dell'avvocato Pietro Sciumé e/o dell'avvocato Pierpaolo Platania;

- che nel caso di revocatoria fallimentare di atti solutori, il soggetto chiamato alla restituzione delle somme ricevute, tenuto conto del fine che

è proprio della revocatoria fallimentare, cioè di ristabilire la par condicio creditorum, non può essere evidentemente che l'accipiens ossia colui che materialmente ha ricevuto le somme;

- che le argomentazioni e i precedenti giurisprudenziali invocati dall'attore, per sostenere la legittimazione passiva degli avvocati Pietro Sciumé e Pierpaolo Platania, sono dunque all'evidenza del tutto inconferenti posto che fanno riferimento alle obbligazioni risarcitorie per la responsabilità professionale nell'ambito delle associazioni tra professionisti;

- che non si "è" dinanzi ad un'associazione tra professionisti bensì ad una società tra professionisti a responsabilità limitata con tutto ciò che ne consegue in ordine alla responsabilità, rispettivamente, degli associati e dei soci;

- che ciò che rileva nella fattispecie è che la legittimazione passiva dei singoli associati o dei singoli soci può essere fondatamente sostenuta rispetto alle azioni di responsabilità professionale per inadempimento al mandato ricevuto (caratterizzato dall'intuitus personae) non invece, come nella fattispecie, rispetto alle azioni di ripetizione di somme materialmente ricevute dall'associazione o dalla società;

- che la domanda del *Parte_1* non può che riguardare i soggetti che siano stati materialmente coinvolti nello spostamento asseritamente "ingiustificato" di ricchezza, non rilevando dunque, ai fini dell'individuazione del titolare passivo dell'azione di ripetizione delle somme, il fatto che gli avvocati Pietro Sciumé e Pierpaolo Platania fossero soci (e non associati) della società convenuta;

- che stante il difetto di titolarità passiva degli avvocati Pietro Sciumé e Pierpaolo Platania, deve escludersi la ripetibilità in favore del *Parte_1* delle somme che lo stesso avrebbe versato, come detto, non alla *CP_7* ma all' *Parte_9* – Studio legale e tributario con conseguente rigetto della domanda attorea nei confronti degli odierni convenuti;

- l'inapplicabilità dell'art. 67 l.f. – conseguente infondatezza della domanda attorea e pertanto, come già esposto dalla difesa della *Controparte_1* non "ricorre" il presupposto temporale della revocatoria, essendo documentalmente provato che i pagamenti effettuati dalla *Parte_2* sono stati tutti disposti precedentemente al semestre sospetto.

- l'inapplicabilità dell'art. 2033 c.c. e conseguente infondatezza della domanda attorea, già sollevata dalla difesa della *Controparte_1*, infatti nella fattispecie risulta documentalmente provato che i pagamenti effettuati dalla *Parte_2* in favore, come detto, non della *CP_7* ma dell' *Parte_9*

[...] , sono avvenuti, invece, in adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa *Parte_2* con il conferimento dell'incarico professionale del 5 settembre 2018.

All'udienza di prima comparizione del 6.06.2023 il giudicante ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e ha rinviato la causa per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza dell'12.12.2023 con

decorrenza dei termini dal 1.9.2023. Successivamente il G.I., con ordinanza dell'12.01.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.12.2023, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 10.10.23. A detta udienza il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

All'esito dell'istruttoria, il giudicante ritiene la domanda di revocatoria sia fondata e che pertanto meriti accoglimento.

Preliminarmente in ordine all'eccezione, sollevata dai tre convenuti, di difetto di legittimazione passiva dei professionisti e della CP_7 [...] va precisato che l'incarico di consulenza era stato conferito alla

Controparte_13

[...] che poi ha cambiato denominazione, precisamente il 23.01.2020, divenendo [...]

Controparte_11

, anche le stesse fatture, depositate dalla Curatela del Fallimento, erano intestate alla prima. Come opportunamente rappresentato dal Fallimento Attore la [...]

Controparte_11

ha presentato domanda di insinuazione al passivo avente ad oggetto i compensi relativi allo stesso incarico conferito alla SCIUMÈ [...]

Controparte_13

Controparte_13

in data 5.09.2018. Dunque chiaramente trattasi dello stesso soggetto, cui erano soci gli stessi professionisti convenuti Avv. PIETRO SCIUMÉ e AVV. PIERPAOLO PLATANIA, che ha cambiato semplicemente denominazione. A nulla rileva il fatto che i bonifici siano stati effettuati sull'IBAN intestato a

Controparte_14

[...] perché chiaramente quest'ultimo era riconducibile ai medesimi soggetti convenuti, il cui studio aveva più sedi.

In ordine alla domanda tendente ad ottenere la declaratoria d'inefficacia dei pagamenti effettuati in favore della

Controparte_13

[...] (attualmente denominata: " Controparte_11 [...] Controparte_7 ") ed

indirettamente in favore dei soci convenuti ai sensi dell'art. 161 co. VII l. fall. giova evidenziare quanto segue.

In punto di diritto, l'art. 161 comma VII, l.fall, a seguito del deposito di ricorso per c.d. concordato in bianco e sino al decreto di apertura della procedura, vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dal Tribunale (che sarebbero inefficaci rispetto ai creditori del concordato) ma consente, al proponente, di esercitare l'ordinaria attività di impresa e prevede la prededucibilità di tutti i pagamenti eventualmente sorti per effetto di atti (di ordinaria amministrazione) legalmente compiuti dal debitore. Su tal punto l'art. 167 l. fall. è indicativo di come soggiaccia alla preventiva autorizzazione del giudice delegato solo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali gli atti idonei a pregiudicare l'entità e la consistenza del patrimonio o a compromettere "la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, perché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui

non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti" (Cass. sez. I, 29 Maggio 2019, n. 14713).

La Suprema Corte, Sez. I civ. con sentenza 639 del 2021 ha ribadito che: "La previsione contenuta nell'art.161, comma 7, l. fall., della prededucibilità dei crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore nel periodo intercorrente fra il deposito del ricorso per concordato con riserva e l'emissione del decreto di cui all'art. 163: al di là del rilievo che la precedenza processuale di tali crediti non è legata al requisito della "funzionalità", ma al loro inserimento nella diversa tipologia dei crediti definiti prededucibili "per espressa disposizione di legge", alla categoria in esame (come emerge dal periodo che, all'interno della medesima disposizione, precede detta previsione: "nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione") vanno infatti ricondotti i crediti derivanti dagli atti compiuti per l'ordinaria gestione dell'impresa (ovvero per la prosecuzione della sua attività tipica) e sempre che tali atti non incidano negativamente sul patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali, gravandolo di ulteriori debiti o sottraendo beni alla disponibilità della massa (Cass. 29/05/2019 n. 14713). Deve, in conclusione, formularsi il seguente principio di diritto: "L'art. 111 comma 2° legge fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda".

La Cassazione già con ordinanza n. 25589 del 18 dicembre 2015 aveva precisato che: "il predetto orientamento trova d'altronde conferma nella norma interpretativa dettata dall'art. 11, comma 3-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, secondo cui i crediti relativi alla procedura di concordato sono prededucibili alla duplice condizione, nella specie non ricorrente, che il deposito della proposta, del piano e della documentazione abbia avuto luogo nel termine all'uopo fissato e che la procedura si sia aperta ai sensi dell'art. 163 della legge fall, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma."

Sul punto sono intervenute definitivamente le Sezioni Unite con sent. n. 42093 pubblicata il 31.12.2021 a chiarire che: "il citato art.111 co.2 l.f., allorquando stabilisce che sono considerati prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, suppone che «una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato ... Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda ... dichiarata

inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda»;⁵⁴. il citato orientamento è peraltro stato da ultimo solo portato a compimento, saldandosi, come premesso, all'autonoma ratio decidendi con cui, sin da Cass. 25589/2015 e quando vigeva la riportata norma interpretativa (poi abrogata), l'invocazione della prededuzione implica che il credito «dev'essere accertato non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i benefici arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura»; proprio nel concordato con riserva, infatti, si riscontra una domanda del debitore diretta al conseguimento potestativo di uno spatium deliberandi, che può essere messo a frutto – in una progressione della concorsualità solo parzialmente e provvisoriamente instaurata – ovvero, su iniziativa altrettanto unilaterale, fatto spirare senza conseguenze”.

Pertanto le Sezioni Unite della Cassazione hanno concluso esponendo il seguente principio di diritto: “il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell'art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell'art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria;”

Nel caso di specie, in data 11.9.18 la *Parte_2* -assistita dagli avvocati convenuti Pietro Sciumè e Pierpaolo Platania- depositava presso il Tribunale di Roma ricorso ex art.161 comma VI L.F. richiedendo di essere ammessa alla procedura di pre-concordato. Con decreto del 27.9.18 (pubblicato in data 28.9.18), il Tribunale di Roma concedeva alla *Parte_2* termine di 90 giorni per il deposito della proposta di concordato definitiva. Dopo l'udienza in camera di consiglio, con provvedimento del 10.1.19 il Tribunale invitava il Commissario Giudiziale a depositare entro il 15.1.19 una nota informativa sullo “stato di predisposizione del piano ad opera della proponente; la situazione economica della società alla luce dei risultati di periodo conseguiti quantomeno fino al mese di dicembre 2018 –vieppù tenuto conto degli elementi emersi all'udienza del 9.1.2019”.

Pertanto in data 22.2.2019 la società, oggi fallita, provvedeva al deposito della relazione richiesta, per poi procedere in data 24.4.2019 al deposito dell'istanza di rinuncia alla procedura di Concordato Preventivo.

Dunque nel caso in esame alla domanda di concordato con riserva è seguita la rinuncia al Concordato e successivamente la dichiarazione di Fallimento, pertanto la procedura di Concordato preventivo non si è mai aperta.

Tanto più che l'incarico conferito ai convenuti aveva ad oggetto attività di assistenza legale nella fase preconcorsuale e concorsuale e nell'accesso al concordato preventivo e nel caso di concordato preventivo,; "nella predisposizione del relativo piano e nella presentazione del relativo ricorso al competente ufficio giudiziario; b. nell'assistenza nella predisposizione della documentazione rilevante ai sensi dell'articolo 160 l.f."

Ebbene, nel caso di specie la procedura di concordato si è arrestata alla fase preconcorsuale poiché alla domanda di concordato con riserva non ha fatto seguito l'apertura del Concordato bensì l'istanza di rinuncia a detta procedura concorsuale.

Sul punto il Tribunale di Terni con sentenza del 28 dicembre 2012 ha stabilito che

"Ai fini della opponibilità alla massa del credito del professionista, l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in concordato preventivo non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi: a) escluso che criterio discrezionale utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell'impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso - anche se di costo elevato - allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico-legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante; c) si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento). Pertanto, in ipotesi di credito da conferimento di incarico professionale in corso di procedura, la ratio dell'intervento autorizzatorio del giudice sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è quella di far sì che degli atti potenzialmente lesivi dell'integrità del patrimonio del debitore siano posti in essere con efficacia nei confronti dei creditori solo quelli non dannosi per i medesimi, posto che la situazione di crisi e il rischio di un'evoluzione infausta della stessa impongono cautele particolari a tutela della loro garanzia e così di verificare se, prescindendo dal costo dell'opera professionale, questa si presenti come certamente utile al fine della preservazione del patrimonio e della concreta possibilità dell'utile gestione del concordato"

Pertanto, sulla base di quanto sopra, i pagamenti effettuati in favore dei convenuti, dell'importo complessivo € 37.763,32 a titolo di acconto sul compenso pattuito, successivamente al deposito del ricorso per concordato con riserva (il primo pagamento infatti era stato effettuato il 14.09.2018), ai sensi dell'art. 161 co. VII non posso ritenersi atti di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 161 co. VII l. fall. e avrebbero dovuto essere autorizzati dal Tribunale, in quanto atti di straordinaria amministrazione, idonei a pregiudicare l'entità e la consistenza del patrimonio, considerato anche il notevole importo dei bonifici.

Inoltre il suddetto credito, sulla base dei principi suesposti non può essere considerato prededucibile.

Dunque devono considerarsi inefficaci e conseguentemente la

Controparte_7

[...] (già *Controparte_9* [...]), nonché gli avvocati Pietro Sciumè e Pierpaolo Platania dovranno essere condannati a restituire, in solido tra loro e con la medesima associazione professionale, in favore del *Parte_8* l'importo complessivo pari ad € 37.763,32 oltre interessi legali dalla data del singolo pagamento sino alla dichiarazione di *Parte_1*.

La domanda subordinata resta assorbita dall'accoglimento della domanda principale.

Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vengono poste a carico delle parti soccombenti e vengono liquidate in favore del Fallimento attore come precisato nel dispositivo.

P.Q.M.

a) accoglie la domanda avanzata dal *Parte_8* [...] nei confronti dei convenuti [...] *Controparte_7* [...] e AVV. PIETRO SCIUMÉ e AVV. PIERPAOLO PLATANIA e dichiara inefficace i pagamenti eseguiti dall'attrice oggi fallita in favore dei convenuti per l'importo complessivo di € 37.763,32;

b) per l'effetto, condanna [...] *Controparte_7* e AVV. PIETRO SCIUMÉ e AVV. PIERPAOLO PLATANIA alla restituzione in solido tra loro l'importo di € 37.763,32, oltre interessi dalla data del singolo pagamento sino alla dichiarazione di *Parte_1* ;

c) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore del *Parte_8* delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.616 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese vive pari ad € 545,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 19/11/2024

Il Giudice
dott.ssa Angela Coluccio